Z8 EMOTION LTDA.

DIVISÃO JURÍDICA CORPORATIVA & EXPANSÃO NACIONAL DE CONCESSIONÁRIAS

CNPJ/MF nº 68.774.164/0001-00 • SEDE CORPORATIVA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

CONTRATO EMPRESARIAL DEFINITIVO DE AQUISIÇÃO E ADESÃO DE FRANQUIA

CONCESSÃO TERRITORIAL EXCLUSIVA (~55.000 HABITANTES), LICENCIAMENTO DE MARCA, KNOW-HOW TECNOLÓGICO E COMPRA COMPULSÓRIA DO PRIMEIRO LOTE DE 10 MOTOCICLETAS COM CLÁUSULA ESPECIAL DE RESERVA DE DOMÍNIO

> **Natureza Jurídica & Eficácia Executiva:** Instrumento particular de negócio jurídico empresarial paritário e simétrico, regido pela Lei Federal nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019 (Nova Lei de Franquias), pelo Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/2002, com as alterações da Lei nº 13.874/2019 - Liberdade Econômica) e pelas disposições cambiais e processuais da Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), dotado de plena eficácia de **Título Executivo Extrajudicial** (Art. 784, incisos I e III do CPC), celebrado entre a Franqueadora Z8 EMOTION LTDA., a Sociedade Franqueada Adquirente e os Fiadores Solidários com outorga marital/uxória expressa (Art. 1.647, III do Código Civil).

Franqueadora: Z8 EMOTION LTDA. (São José dos Campos - SP)

Franqueada Adquirente: [RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE FRANQUEADA]

Garantidores Fidejussórios: Fiadores Solidários, Principais Pagadores e Cônjuges Outorgantes

Praça Homologada: [MUNICÍPIO / CLUSTER DEMOGRÁFICO DE ~55.000 HABITANTES]

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – ESTADO DE SÃO PAULO

ANO OPERACIONAL 2026

RESUMO EXECUTIVO DO NEGÓCIO JURÍDICO (ABNT NBR 6028)

O presente instrumento particular consolida o negócio jurídico definitivo de outorga, concessão empresarial e compra compulsória celebrado entre a **Z8 EMOTION LTDA.** (Franqueadora), sociedade empresária líder em mobilidade elétrica individual leve e autopropelidos urbanos, e a **SOCIEDADE FRANQUEADA** qualificada, sob a tutela direta da Lei Federal nº 13.966/2019 e do Art. 421-A do Código Civil Brasileiro. O objeto contratual estrutura-se em tripé indissociável: (i) licenciamento oneroso e temporário do direito de uso da marca Z8 E-Motion, projetos arquitetônicos e know-how de engenharia de veículos elétricos; (ii) concessão territorial exclusiva balizada pela regra demográfica mista orientada a clusters de aproximadamente 55.000 (cinquenta e cinco mil) habitantes (preservando municípios polos de porte médio em sua totalidade geográfica ou agregando municípios limítrofes via anexo territorial próprio); e (iii) aquisição compulsória do lote inaugural composto por no mínimo 10 (dez) motocicletas elétricas homologadas a preço oficial de atacado (*wholesalePrice*), com parcelamento mercantil faturado em duplicatas e garantido por **Cláusula Especial de Reserva de Domínio (Arts. 521 a 528 do Código Civil)**, mantendo-se a propriedade resolúvel em poder da Franqueadora até a integral liquidação cambial. O regime financeiro fixa Taxa Inicial de Franquia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) quitada à vista, de caráter irrevogável e não reembolsável; Royalties Operacionais de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento bruto auferido com piso mínimo garantido de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais reajustado pelo IPCA; e verba mensal compulsória de tráfego pago local de R$ 1.000,00 (um mil reais) gerida centralizadamente pela Franqueadora para alimentação diária do canal de vendas da concessionária. Estabelece-se a exigência imperativa de ponto comercial com área útil entre 50 m² e 60 m² contendo oficina técnica dotada de 2 (dois) elevadores hidráulicos/pneumáticos para motocicletas elétricas, submetido a procedimento de homologação arquitetônica em 3 fases, com veto absoluto de inauguração sem a expedição do formal "Habite-se Z8" sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Na disciplina de pós-venda, consagra-se a repartição paritária em que a Franqueadora fornece 100% das peças de reposição em garantia sem custos, cabendo à oficina da Franqueada a execução gratuita da mão de obra aos consumidores finais, com expressa estipulação de que a responsabilidade civil e financeira decorrente de qualquer descumprimento do prazo decadencial improrrogável de 30 (trinta) dias do Art. 18 da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) recairá com exclusividade sobre a Franqueada caso esta incorra em mora na abertura de Ordens de Serviço ou remessa de peças avariadas, com dever de indenidade regressiva em 48 (quarenta e oito) horas. A estrutura de blindagem institucional ("Fort Knox") abrange afastamento integral de solidariedade trabalhista e previdenciária (Art. 1º, § 1º da Lei 13.966/2019) com autorização expressa para retenção cautelar de créditos e veículos; garantia fidejussória solidária e ilimitada prestada pelos sócios e respectivos cônjuges com renúncia irretratável aos benefícios dos Arts. 827, 835 e 838 do Código Civil (com plena eficácia executiva sob a Súmula 581 do STJ); cláusula de não concorrência pós-contratual por 24 (vinte e quatro) meses em raio de 100 km (multa não compensatória de R$ 100.000,00); segredo de negócio e propriedade intelectual (multa penal de R$ 100.000,00); cláusula penal rescisória de R$ 100.000,00 ou 12 (doze) mensalidades de royalties; dever de descaracterização estética em 5 (cinco) dias corridos sob multa diária de R$ 2.000,00; direito de preferência da Franqueadora para recompra de estoque novo residual com deságio técnico de 20% (vinte por cento); e outorga de força de título executivo extrajudicial (Art. 784, I e III do CPC), elegendo-se com exclusividade o Foro da Comarca de São José dos Campos - SP.

Palavras-chave: Franquia empresarial. Lei Federal nº 13.966/2019. Mobilidade elétrica Z8 E-Motion. Reserva de domínio (Arts. 521 a 528 CC). Duplicatas mercantis (Art. 784 CPC). Concessão territorial de 55.000 habitantes. Blindagem trabalhista e CDC Art. 18. Fiança solidária sem benefício de ordem. Título executivo extrajudicial.

ABSTRACT (EXECUTIVE SUMMARY)

This private legal instrument establishes the definitive commercial franchising, territorial concession, and compulsory inventory acquisition agreement entered into between **Z8 EMOTION LTDA.** (Franchisor) and the qualified **FRANCHISEE COMPANY**, governed by Brazilian Federal Law No. 13,966/2019 and Article 421-A of the Brazilian Civil Code. The contractual scope encompasses three indissociable pillars: (i) licensing of the Z8 E-Motion trademark and light electric vehicle manufacturing know-how; (ii) exclusive territorial concession structured around demographic clusters of approximately 55,000 inhabitants (covering entire mid-sized hub municipalities or regional groupings); and (iii) compulsory purchase of an inaugural batch of at least 10 (ten) electric motorcycles at official wholesale price, financed via commercial trade bills (*duplicatas mercantis*) backed by a **Special Retention of Title Clause (Articles 521 to 528 of the Civil Code)**, retaining title in the Franchisor until full payment. The financial framework mandates a lump-sum Initial Franchise Fee of BRL 35,000.00 (irrevocable and non-refundable); Operational Royalties of 5% on gross revenue with a guaranteed monthly floor of BRL 4,000.00 adjusted by IPCA inflation; and a mandatory local paid digital traffic fund of BRL 1,000.00/month centrally managed by the Franchisor. Facilities require 50 m² to 60 m² of commercial floor space with a technical service shop housing 2 (two) dedicated motorcycle hydraulic/pneumatic lifts, subject to a three-phase architectural inspection and an absolute prohibition on opening prior to the formal "Z8 Occupancy Permit" under a daily penalty of BRL 3,000.00. Post-sales obligations allocate 100% of replacement parts free of charge by the Franchisor, with zero-cost labor executed by the Franchisee, while transferring sole liability to the Franchisee in the event of default on the strict 30-day consumer remedy period under Article 18 of the Consumer Defense Code, with indemnity due within 48 hours. Comprehensive corporate shielding ("Fort Knox") excludes labor and social security solidarity (Article 1, Law 13,966/2019) with rights to retain credits and vehicles, joint and several personal guarantees from equity holders and spouses waiving statutory benefit of order (Articles 827, 835, and 838 of the Civil Code; STJ Precedent 581), a 24-month/100-km post-contract non-compete covenant (penalty of BRL 100,000.00), trade secret protection (BRL 100,000.00 penalty), contractual termination penalty of BRL 100,000.00 or 12 royalty payments, de-branding within 5 days (BRL 2,000.00/day penalty), right of first refusal for residual new stock buyback at a 20% discount on wholesale price, and full extrajudicial enforceable title standing (Article 784, I and III of the CPC), electing the exclusive jurisdiction of the Judicial District of São José dos Campos - SP.

Keywords: Business franchise. Federal Law 13,966/2019. Z8 E-Motion electric mobility. Retention of title (Civil Code Arts. 521-528). Commercial trade bills. 55,000-inhabitant territorial concession. Labor shielding and Consumer Code Art. 18. Joint surety without benefit of order. Extrajudicial enforceable title.

SUMÁRIO GERAL SISTEMÁTICO (ABNT NBR 6027)

1 **NÚCLEO I – QUALIFICAÇÃO INTEGRAL DAS PARTES & PREÂMBULO VINCULANTE** ..... pág. 04

1.1 Qualificação das Quatro Partes Contratantes (Franqueadora, Franqueada, Fiadores e Cônjuges) 04

1.2 Preâmbulo e Pressupostos de Eficácia Jurídica (Art. 784, III CPC; Lei 13.966/2019; Art. 421-A CC) 05

```
<div class="sumario-entry sumario-nivel-1">
  <span class="sumario-num">2</span>
  <span class="sumario-texto">NÚCLEO II – OBJETO TRIPARTITE, COMPRA DO LOTE DE 10 MOTOS &amp;amp; RESERVA DE DOMÍNIO</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">pág. 06</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">2.1</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 1ª</strong> – Do Objeto e da Concessão Restrita de Concessionária Autorizada Z8 E-Motion</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">06</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">2.2</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 2ª</strong> – Da Compra Compulsória do Lote Inicial de 10 Motocicletas (Mix a Preço de Atacado)</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">06</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">2.3</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 3ª</strong> – Do Faturamento em Duplicatas Mercantis &amp;amp; Reserva de Domínio (Arts. 521 a 528 CC)</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">07</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">2.4</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 4ª</strong> – Do Procedimento de PDI, Frete FOB e Transferência de Riscos</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">08</span>
</div>

<div class="sumario-entry sumario-nivel-1">
  <span class="sumario-num">3</span>
  <span class="sumario-texto">NÚCLEO III – INVESTIMENTO, ROYALTIES OPERACIONAIS, ARBITRAMENTO E TRÁFEGO PAGO</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">pág. 09</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">3.1</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 5ª</strong> – Da Taxa Inicial de Franquia (R$ 35.000,00 - Definitiva e Não Reembolsável)</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">09</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">3.2</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 6ª</strong> – Dos Royalties (5% / Piso R$ 4.000,00) e Fundo de Tráfego Pago Local (R$ 1.000,00)</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">09</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">3.3</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 7ª</strong> – Dos Relatórios Fiscais, Acesso ERP/SPED, Arbitramento Unilateral e Multa (20%)</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">10</span>
</div>

<div class="sumario-entry sumario-nivel-1">
  <span class="sumario-num">4</span>
  <span class="sumario-texto">NÚCLEO IV – TERRITÓRIO (55 MIL HAB.), PONTO COMERCIAL E OFICINA (2 ELEVADORES)</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">pág. 11</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">4.1</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 8ª</strong> – Da Delimitação Territorial e Regra Demográfica Mista de 55.000 Habitantes</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">11</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">4.2</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 9ª</strong> – Do Modelo Omnichannel, Proteção de Leads Digitais e Repasse Exclusivo por CEP</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">12</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">4.3</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 10ª</strong> – Do Ponto (50 a 60 m²), 2 Elevadores de Oficina e Habite-se Z8 (Multa R$ 3.000,00/dia)</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">12</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">4.4</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 11ª</strong> – Do Cronograma de Implantação (90 + 30 dias) e Obrigação de Retrofit Periódico</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">13</span>
</div>

<div class="sumario-entry sumario-nivel-1">
  <span class="sumario-num">5</span>
  <span class="sumario-texto">NÚCLEO V – EXCLUSIVIDADE, PÓS-VENDA, CDC ART. 18 E BLINDAGEM TRABALHISTA FORT KNOX</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">pág. 14</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">5.1</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 12ª</strong> – Da Exclusividade Z8, Trade-in de Seminovos Elétricos e Veto Multimarcas</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">14</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">5.2</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 13ª</strong> – Da Divisão de Custos de Garantia (Peças Matriz vs. Mão de Obra Oficina)</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">14</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">5.3</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 14ª</strong> – Da Blindagem Contra Mora no CDC (Art. 18) e Indenidade em 48 Horas</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">15</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">5.4</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 15ª</strong> – Do Compliance CONTRAN 996/2023 (Tolerância Zero a Adulterações e Desbloqueios)</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">16</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">5.5</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 16ª</strong> – Da Blindagem Trabalhista Fort Knox (Art. 1º Lei 13.966) e Retenção Cautelar</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">16</span>
</div>

<div class="sumario-entry sumario-nivel-1">
  <span class="sumario-num">6</span>
  <span class="sumario-texto">NÚCLEO VI – VIGÊNCIA, RESCISÃO, RECOMPRA, FIANÇA SOLIDÁRIA E FORO EXCLUSIVO</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">pág. 17</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">6.1</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 17ª</strong> – Da Vigência Contratual (36 Meses) e Volume Mínimo de Aquisição (MOQ Trimestral)</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">17</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">6.2</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 18ª</strong> – Do Segredo Industrial (NDA) e Não Concorrência (24 Meses, 100 km, R$ 100k)</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">18</span>
</div>
```

```
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">6.3</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 19ª</strong> – Da Rescisão por Justa Causa, Penal Rescisória e Descaracterização em 5 Dias</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">18</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">6.4</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 20ª</strong> – Da Preferência para Recompra com Deságio de 20% e Veto a Liquidação Pública</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">19</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">6.5</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 21ª</strong> – Da Fiança Solidária, Aval e Renúncia aos Arts. 827, 835 e 838 CC (Súmula 581 STJ)</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">20</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">6.6</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>CLÁUSULA 22ª</strong> – Da Força Executiva (Art. 784, I e III CPC) e Foro Exclusivo de São José dos Campos</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">21</span>
</div>

<div class="sumario-entry sumario-nivel-1">
  <span class="sumario-num">7</span>
  <span class="sumario-texto">ANEXOS CONTRATUAIS VINCULANTES</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">pág. 23</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">7.1</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>ANEXO I</strong> – Tabela Oficial dos 11 Modelos Z8 Homologados e Preços de Atacado/Varejo</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">23</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">7.2</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>ANEXO II</strong> – Composição do Lote Inicial de 10 Motos e Duplicatas com Reserva de Domínio</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">24</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">7.3</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>ANEXO III</strong> – Delimitação Demográfica e Cartográfica da Concessão (~55.000 Habitantes)</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">25</span>
</div>
<div class="sumario-entry sumario-nivel-2">
  <span class="sumario-num">7.4</span>
  <span class="sumario-texto"><strong>ANEXO IV</strong> – Checklist Arquitetônico, Especificação dos 2 Elevadores de Oficina e Memorial</span>
  <span class="sumario-dots"></span>
  <span class="sumario-pag">26</span>
</div>
```

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO EMPRESARIAL DE AQUISIÇÃO E ADESÃO DE FRANQUIA // CONCESSÃO TERRITORIAL E COMPRA COMPULSÓRIA DO LOTE INICIAL DE MOTOCICLETAS DA REDE Z8 E-MOTION COM RESERVA DE DOMÍNIO

Pelo presente instrumento particular, regido pela **Lei Federal nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019**, pelo **Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, Art. 784, I e III)** e pelo **Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002, Arts. 421-A, 521 a 528, 827, 835 e 838)**, comparecem as partes a seguir qualificadas e individualizadas:

1. NÚCLEO I – QUALIFICAÇÃO INTEGRAL DAS PARTES & PREÂMBULO VINCULANTE

1.1. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

I. FRANQUEADORA (TITULAR EXCLUSIVA DA MARCA E DO SISTEMA Z8):
Z8 EMOTION LTDA., sociedade empresária limitada regularmente constituída sob as leis brasileiras, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº **68.774.164/0001-00**, enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP) optante pelo Simples Nacional (LC 123/2006), detentora das atividades econômicas principais e secundárias de Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (CNAE 47.63-6-03), Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (CNAE 46.49-4-03) e Reparação de bicicletas, triciclos e veículos afins (CNAE 95.29-1-04), com sede social e foro estatutário na **Avenida Doutor Adhemar de Barros, nº 566, Bairro Jardim São Dimas, Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, CEP 12.245-010**, com canais corporativos oficiais `z8emotion.brasil@gmail.com` e telefones corporativos `(12) 9204-6529` / `(12) 99800-8818`, representada na forma de seus atos constitutivos por seus administradores legais ao final assinados, doravante denominada simplesmente **FRANQUEADORA**;

II. FRANQUEADA (SOCIEDADE EMPRESÁRIA ADQUIRENTE):
[RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA], sociedade empresária limitada devidamente constituída e com atos arquivados na Junta Comercial competente sob o NIRE nº [Número NIRE], inscrita no CNPJ/MF sob o nº **[CNPJ DA EMPRESA ADQUIRENTE]**, com sede comercial homologada situada na **[Logradouro, Número, Bairro, Município, Estado e CEP]**, neste ato representada por seus sócios administradores qualificados no item subsequente, doravante denominada simplesmente **FRANQUEADA**;

III. FIADORES SOLIDÁRIOS, PRINCIPAIS PAGADORES E GARANTIDORES (GARANTIA PESSOAL IRRESTRITA):
1. **[NOME COMPLETO DO PRIMEIRO SÓCIO FIADOR]**, nacionalidade: brasileira, estado civil: [Estado Civil], regime de bens: [Regime de Bens], profissão: [Profissão], portador da cédula de identidade RG nº [Número RG / Órgão Emissor / UF] e inscrito no CPF/MF sob o nº **[Número do CPF]**, residente e domiciliado na [Endereço Residencial Completo com Logradouro, Número, Bairro, Cidade, Estado e CEP];
2. **[NOME COMPLETO DO SEGUNDO SÓCIO FIADOR]**, nacionalidade: brasileira, estado civil: [Estado Civil], regime de bens: [Regime de Bens], profissão: [Profissão], portador da cédula de identidade RG nº [Número RG / Órgão Emissor / UF] e inscrito no CPF/MF sob o nº **[Número do CPF]**, residente e domiciliado na [Endereço Residencial Completo com Logradouro, Número, Bairro, Cidade, Estado e CEP]; doravante denominados em conjunto simplesmente **FIADORES SOLIDÁRIOS E PRINCIPAIS PAGADORES**;

IV. CÔNJUGES DOS FIADORES SOLIDÁRIOS (OUTORGA UXÓRIA / MARITAL EXPRESSA):
1. **[NOME COMPLETO DO CÔNJUGE DO SÓCIO 1]**, nacionalidade: brasileira, profissão: [Profissão], portadora da cédula de identidade RG nº [Número RG / Órgão Emissor] e inscrita no CPF/MF sob o nº **[Número do CPF]**, na qualidade de cônjuge de [Nome do Sócio 1];
2. **[NOME COMPLETO DO CÔNJUGE DO SÓCIO 2]**, nacionalidade: brasileira, profissão: [Profissão], portadora da cédula de identidade RG nº [Número RG / Órgão Emissor] e inscrita no CPF/MF sob o nº **[Número do CPF]**, na qualidade de cônjuge de [Nome do Sócio 2];
que comparecem neste ato em cumprimento rigoroso ao **Artigo 1.647, inciso III do Código Civil Brasileiro**, conferindo expressa, consciente, irrevogável e irretratável outorga marital/uxória para a concessão da garantia fidejussória e aval prestados neste contrato, renunciando expressamente a qualquer alegação de impenhorabilidade ou benefício de meação decorrente do regime de bens sobre obrigações decorrentes deste contrato, doravante denominados **CÔNJUGES OUTORGANTES**.

1.2. PREÂMBULO E PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

CONSIDERANDO QUE:

1. A **FRANQUEADORA** é legítima titular, desenvolvedora e licenciante exclusiva no território brasileiro da marca **Z8 E-MOTION**, seus elementos marcários, insígnias, designs industriais, projetos de showroom, manuais técnicos de oficina e segredos de negócio no segmento de mobilidade elétrica individual leve, motocicletas elétricas e autopropelidos urbanos (o "**SISTEMA Z8**");
2. A **FRANQUEADORA** desenvolveu, mediante massivos investimentos em engenharia mecânica, eletrônica de potência, baterias de lítio e compliance regulatório junto à Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) e Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), um modelo de negócio altamente especializado para importação, montagem, homologação, comercialização e manutenção técnica de veículos elétricos leves;
3. A **FRANQUEADA**, seus sócios e fiadores manifestaram formal e espontâneo interesse empresarial em integrar a rede oficial de concessionárias franqueadas da marca Z8 E-Motion, declarando possuir capacidade financeira, idoneidade creditícia, estrutura patrimonial e aptidão comercial para gerir a operação concessionária e a oficina técnica autorizada;
4. **CUMPRIMENTO INCONDICIONAL DO PRAZO LEGAL DA COF (ART. 2º, § 1º DA LEI 13.966/2019)**: A **FRANQUEADORA** entregou à **FRANQUEADA** e aos seus sócios a Circular de Oferta de Franquia (COF) completa, detalhada e acompanhada de todas as demonstrações financeiras e minutas contratuais com **antecedência superior a 10 (dez) dias corridos** contados da presente data e de qualquer desembolso pecuniário, tendo a Franqueada firmado o competente Recibo de Entrega e Protocolo da COF;
5. **PARIDADE EMPRESARIAL E ASSUNÇÃO CONSCIENTE DE RISCOS (ART. 421-A DO CÓDIGO CIVIL)**: As partes contratantes declaram expressamente que o presente negócio jurídico é formalizado entre sociedades empresárias dotadas de plena capacidade técnica e jurídica, em condições de absoluta paridade negocial, tendo sido o instrumento analisado por seus respectivos advogados e auditores contábeis. A Franqueada declara plena ciência de que franquia é atividade comercial de risco empresarial, não havendo por parte da Franqueadora qualquer garantia de faturamento mínimo, margem líquida fixa ou lucro preconcebido;

Resolvem as partes, em caráter definitivo, livre de qualquer vício de consentimento, firmar o presente contrato com expressa eficácia de **TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL** (Art. 784, incisos I e III da Lei Federal nº 13.105/2015 - Código de Processo Civil), que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

2. NÚCLEO II – OBJETO TRIPARTITE, COMPRA DO LOTE DE 10 MOTOS & RESERVA DE DOMÍNIO

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E DA CONCESSÃO RESTRITA DE CONCESSIONÁRIA Z8 E-MOTION

1.1. O presente contrato tem por objeto a concessão empresarial temporária, onerosa, limitada e intransferível do direito de exploração de uma **Concessionária Oficial da Rede Z8 E-Motion**, conferindo à **FRANQUEADA**:
a) A licença restrita de uso da marca e insígnias **Z8 E-MOTION** exclusivamente no ponto comercial aprovado e na publicidade regional geolocalizada da sua praça;
b) A transmissão do know-how, manuais operacionais, metodologias de vendas consultivas e suporte técnico contínuo disponibilizados pela Franqueadora;
c) A outorga de credenciamento para instalação e operação da Oficina Técnica Especializada de 2 (dois) elevadores para manutenções preventivas, corretivas e montagem técnica de veículos elétricos da marca Z8.

1.2. **Limitação Espacial Rigorosa**: A concessão ora outorgada é adstrita **exclusiva e unicamente ao endereço comercial homologado** no preâmbulo deste contrato. É terminantemente proibida à Franqueada a abertura de filiais, postos avançados, balcões, quiosques, lojas satélites ou estandes em feiras sem autorização formal prévia e por escrito da Franqueadora, formalizada por termo aditivo.

1.3. **Inexistência de Cessão de Propriedade Intelectual**: Nada no presente contrato será interpretado como cessão, alienação ou transferência de propriedade imaterial, patentes, marcas registradas, segredos de fábrica ou direitos autorais da Franqueadora em favor da Franqueada ou de seus sócios.

CLÁUSULA 2ª – DA COMPRA COMPULSÓRIA DO LOTE INICIAL DE 10 (DEZ) MOTOCICLETAS (MIX CUSTOMIZÁVEL A PREÇO DE ATACADO OFICIAL)

2.1. **Condição Resolutiva Indissociável**: Constitui condição resolutiva essencial e expressa da concessão da franquia a aquisição compulsória pela **FRANQUEADA**, junto à **FRANQUEADORA**, de um lote inicial obrigatório composto por no mínimo **10 (dez) motocicletas elétricas homologadas**, 0km, faturadas pelo **preço oficial de atacado da fábrica** (*wholesalePrice*) vigente na data da celebração, conforme discriminado no Anexo I e Anexo II deste contrato.

2.2. **Mix Customizável e Validação Técnica da Matriz**: A **FRANQUEADA** poderá selecionar e customizar a composição do seu primeiro lote de 10 unidades escolhendo livremente entre os **11 (onze) modelos homologados** que integram a linha de produção da Z8 E-Motion, a saber:

1. **Z8 Tank High-Speed** (Código DB018 - Linha Exclusiva Franquia);
2. **Z8 FX-10 Sport** (Código DB043 - Linha Exclusiva Franquia);
3. **Z8 Harley X21 Custom** (Código XB-024 - Chopper Americana);
4. **Z8 U2 Delivery Cargo** (Código XB-026 - Utilitária Carga Pesada);
5. **Z8 N95C Max Comfort** (Código DB039 - Linha Executiva Urbana);
6. **Z8 N7 Standard** (Código DB001 - Linha Urbana de Alto Giro);
7. **Z8 Q10 Vintage** (Código DB038 - Scooter Clássica Retrô);
8. **Z8 N710 Urban Plus** (Código DB045-N710 - Lançamento Design 2026);
9. **Z8 Q11 Compact** (Código DB043-Q11 - Modelo Leve e Ágil);
10. **Z8 GS-005 Base Norte** (Código GS-005 - Entrada / Pedelec Carga);
11. **Z8 Diamond Luxe** (Código DB050-DM - Vintage Premium).

2.3. **Poder de Validação Geográfica da Franqueadora**: A Franqueadora reserva-se o direito técnico de vetar ou sugerir ajustes pontuais no mix escolhido pela Franqueada caso identifique que a composição pretendida é tecnicamente incompatível com a topografia (relevo acentuado demandando motores de maior torque) ou com a densidade socioeconômica da praça de concessão.

2.4. **Vínculo Incindível com a Taxa de Franquia**: A compra e liquidação do lote de 10 motos é indissociável da concessão da franquia. O cancelamento, recusa de recebimento ou inadimplemento das duplicatas do lote inaugural importará rescisão sumária deste contrato por justa causa culposa da Franqueada, com a retenção definitiva da Taxa Inicial de Franquia paga e cobrança da Cláusula Penal Rescisória.

CLÁUSULA 3ª – DO FATURAMENTO EM DUPLICATAS MERCANTIS & CLÁUSULA ESPECIAL DE RESERVA DE DOMÍNIO (ARTS. 521 A 528 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO)

3.1. **Faturamento Mercantil e Emissão Cambial**: O lote inicial de 10 motocicletas será faturado pela Franqueadora mediante emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) mercantil e parcelado na modalidade e prazos pactuados no **Anexo II** (ex.: 30, 60 e 90 dias ou conforme cronograma aprovado pelo Comitê Financeiro da Z8), com saque de **Duplicatas Mercantis de Venda Mercantil** e respectivos boletos bancários de cobrança.

3.2. **ESTIPULAÇÃO EXPRESSA DE RESERVA DE DOMÍNIO (*PACTUM RESERVATI DOMINII*)**:
Nos termos e para os efeitos dos **Artigos 521 a 528 da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro)**, a venda das 10 (dez) motocicletas constitutivas do lote inicial (e de quaisquer outros lotes faturados a prazo durante a vigência contratual) é celebrada com expressa e irrevogável **CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO**.

3.3. **Propriedade Resolúvel da Franqueadora**:
A **FRANQUEADORA reserva para si a propriedade exclusiva e o domínio resolúvel** sobre todas as motocicletas faturadas a prazo, transferindo-se à **FRANQUEADA tão somente a posse direta e precária dos bens**.
A propriedade plena e definitiva dos veículos somente se consolidará e será transferida à Franqueada no instante em que houver a **liquidação integral, irrevogável e irrestrita da totalidade das duplicatas mercantis** e encargos financeiros correspondentes ao lote.

3.4. **Condição Jurídica de Fiel Depositário**:
Enquanto não integralmente quitadas todas as parcelas do preço, a **FRANQUEADA** e seus sócios administradores assumem sobre as motocicletas todos os deveres, responsabilidades civis e obrigações inerentes à condição de **FIÉIS DEPOSITÁRIOS**, obrigando-se a:
a) Manter os veículos abrigados em local seguro, coberto, livre de intempéries, sinistros ou avarias físicas no showroom homologado;
b) Não gravar os veículos com penhor, caução, cessão fiduciária ou qualquer ônus real em favor de terceiros ou instituições financeiras;
c) Em caso de venda a consumidor final antes da liquidação das parcelas, substituir incontinenti a garantia ou liquidar antecipadamente a fração do saldo devedor perante a Franqueadora no prazo de 48 horas da venda.

3.5. **Execução Cambial e Apreensão Liminar dos Bens**:
O inadimplemento de qualquer das duplicatas mercantis no seu estrito vencimento autoriza a Franqueadora, a seu exclusivo critério:
a) Considerar **vencidas antecipadamente todas as demais parcelas vincendas** do saldo devedor, independentemente de interpelação judicial;
b) Promover a imediata execução forçada das duplicatas e canhotos de entrega (Art. 784, inciso I do CPC); OU
c) Propor **Ação de Apreensão e Depósito com pedido de busca e apreensão liminar inaudita altera parte** dos veículos (Art. 525 do Código Civil e Art. 536 do CPC), recolhendo as motocicletas ao depósito da Matriz sem direito a qualquer retenção por benfeitorias, sem prejuízo da cobrança do descompasso de valor e perdas e danos.

CLÁUSULA 4ª – DO PROCEDIMENTO DE PDI (INSPEÇÃO DE ENTREGA), FRETE E TRANSFERÊNCIA DE RISCOS

4.1. **Procedimento Rígido de PDI (Pre-Delivery Inspection)**:
Todas as motocicletas expedidas pela fábrica passam por rigorosa auditoria de PDI de fábrica. Ao receber o caminhão transportador na concessionária, o mecânico responsável da Franqueada é obrigado a executar o checklist do **Termo de PDI e Entrega Técnica** na presença do motorista da transportadora, verificando:
a) Integridade de pintura, chicotes, faróis, retrovisores e carenagens;
b) Carga e integridade física dos módulos de bateria 60V/72V;
c) Calibragem e torque de eixos, freios a disco hidráulicos e fixações de chassi;
d) Funcionamento dos módulos NFC, chaves de presença e displays digitais LCD.

4.2. **Prazo Decadencial de 48 Horas para Avarias de Transporte**:
Constatada qualquer desconformidade aparente ou dano oriundo do transporte, a Franqueada deverá lançar ressalva expressa no Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e no canhoto da NF-e, abrindo chamado formal junto à Franqueadora com fotos em alta definição no **prazo decadencial improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas**. O decurso do prazo sem ressalvas gera presunção jurídica absoluta de recebimento dos bens em perfeito estado.

4.3. **Modalidade de Frete**: O frete das remessas de veículos será na modalidade **FOB (Free on Board)**, correndo os custos e riscos de seguro de carga por conta da Franqueada, ressalvadas campanhas corporativas da Franqueadora com frete bonificado CIF expressamente formalizadas por escrito.

---

3. NÚCLEO III – INVESTIMENTO, ROYALTIES OPERACIONAIS, ARBITRAMENTO E TRÁFEGO PAGO

CLÁUSULA 5ª – DA TAXA INICIAL DE FRANQUIA (R$ 35.000,00 - DEFINITIVA E NÃO REEMBOLSÁVEL)

5.1. **Valor e Modo de Pagamento**:
Pela concessão e ingresso na Rede Z8 E-Motion, treinamento técnico inicial da equipe de oficina e vendas, reserva de exclusividade da praça demográfica homologada e disponibilização dos manuais de identidade visual e engenharia, a **FRANQUEADA** pagará à **FRANQUEADORA** a **Taxa Inicial de Franquia** no valor líquido, certo e exigível de **R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**, à vista, no ato da assinatura deste instrumento (ou na data fixada no protocolo de liberação da COF), via transferência eletrônica PIX para a chave CNPJ `68.774.164/0001-00`.

5.2. **Caráter Irrevogável e Não Reembolsável (Jurisprudência Pacífica do STJ)**:
A Franqueada reconhece e anui que a Taxa Inicial destina-se a remunerar serviços de pré-inauguração, análise de geomarketing, bloqueio de território perante concorrentes e cessão imediata de patrimônio imaterial. Em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Taxa Inicial tem natureza **definitiva, irrevogável e não reembolsável**, não sendo passível de restituição total ou parcial em qualquer hipótese, inclusive em caso de desistência voluntária da Franqueada, desacordo entre seus sócios ou atraso na locação do ponto comercial.

CLÁUSULA 6ª – DOS ROYALTIES OPERACIONAIS (5% SOBRE FATURAMENTO BRUTO / PISO MÍNIMO R$ 4.000,00) E FUNDO DE TRÁFEGO PAGO (R$ 1.000,00)

6.1. **Royalties Percentuais com Piso Mínimo Operacional**:
A **FRANQUEADA** pagará mensalmente à **FRANQUEADORA**, a título de royalties operacionais pelo uso contínuo da marca, suporte técnico de pós-venda e atualização tecnológica de produtos, a quantia equivalente a:

- **5% (cinco por cento) sobre o Faturamento Bruto Mensal** apurado pela unidade (compreendendo todas as receitas com venda de motos novas, seminovos elétricos, baterias, peças de reposição, pneus, acessórios e serviços de oficina);
- **OU o Piso Mínimo Operacional de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês**, prevalecendo **SEMPRE O VALOR QUE FOR MAIOR**.

6.2. **Início da Exigibilidade e Vencimento**:
A cobrança dos royalties iniciar-se-á a partir da data de emissão do "Habite-se Z8" (inauguração da loja) ou a partir do 60º (sexagésimo) dia da assinatura deste instrumento, o que ocorrer primeiro. O vencimento dar-se-á impreterivelmente no **dia 10 (dez) de cada mês**, mediante boleto bancário emitido pela Franqueadora acompanhado de demonstrativo de faturamento.

6.3. **Reajuste Anual**: O Piso Mínimo Operacional de R$ 4.000,00 será reajustado anualmente a cada 12 (doze) meses com base na variação positiva acumulada do **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)**, ou por índice oficial que vier a substituí-lo.

6.4. **Verba Mensal de Tráfego Pago Local Obrigatória (R$ 1.000,00/mês)**:
Além dos royalties, a **FRANQUEADA** pagará mensalmente o valor fixo de **R$ 1.000,00 (um mil reais)**, com vencimento conjunto no dia 10 de cada mês, destinado integralmente ao **Fundo de Tráfego Pago Local**. Esse valor será gerido técnica e operacionalmente pelo departamento de mídia e performance da **FRANQUEADORA** para veiculação de campanhas patrocinadas geolocalizadas (Meta Ads e Google Ads) na cidade da concessionária, injetando diariamente leads quentes de compradores diretamente no WhatsApp da loja da Franqueada.

CLÁUSULA 7ª – DOS RELATÓRIOS FISCAIS, ACESSO ERP/SPED, ARBITRAMENTO UNILATERAL E MULTA ANTI-SONEGAÇÃO (20%)

7.1. **Obrigação de Transparência Fiscal Absoluta**:
A **FRANQUEADA** obriga-se a transmitir à Franqueada, impreterivelmente até o **5º (quinto) dia útil de cada mês**, todos os arquivos XML das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e) emitidas no mês anterior, relatórios contábeis de faturamento extraídos do software ERP homologado pela rede e demonstrativos do SPED Fiscal/Simples Nacional.

7.2. **Arbitramento Unilateral de Faturamento por Omissão ou Atraso**:
Caso a Franqueada omita, recuse ou atrase em mais de 5 (cinco) dias o envio dos arquivos fiscais e relatórios gerenciais, fica a **FRANQUEADORA expressamente investida de poderes irrevogáveis para ARBITRAR UNILATERALMENTE o faturamento bruto mensal da unidade**, com base na média dos últimos 3 meses, no potencial de mercado da praça ou no montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), emitindo o boleto de royalties sobre tal base arbitrada, com eficácia plena de título executivo.

7.3. **Multa Punitiva Anti-Sonegação de 20%**:
Constatada por auditoria contábil, cruzamento de dados de peças expedidas ou denúncia a sonegação de vendas, emissão de faturamento paralelo ("caixa 2") ou comercialização de veículos e serviços sem registro fiscal:
a) A Franqueada será cobrada pela diferença retroativa dos royalties;
b) Incidirá **multa punitiva não compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o montante total omitido**, sem prejuízo da rescisão sumária deste contrato por justa causa com execução integral da Cláusula Penal Rescisória.

---

4. NÚCLEO IV – TERRITÓRIO (55 MIL HAB.), PONTO COMERCIAL E OFICINA (2 ELEVADORES)

CLÁUSULA 8ª – DA DELIMITAÇÃO TERRITORIAL E REGRA DEMOGRÁFICA MISTA DE 55.000 HABITANTES

8.1. **Critério Demográfico Técnico de Média de ~55.000 Habitantes**:
A concessão de exclusividade territorial da Franqueada baseia-se em métricas técnicas de geomarketing visando assegurar sustentabilidade econômica para a concessionária e densidade suficiente para a frota circulante, obedecendo às seguintes regras operacionais:

- **Modalidade A (Municípios Polos e Cidades Médias Consolidadas - ex.: Pindamonhangaba, Taubaté, Jacareí, Guaratinguetá)**:
  O território exclusivo abrange com exclusividade a **totalidade geográfica e demográfica do município sede homologado**, impedindo a Franqueadora de credenciar outra franquia ou operar loja própria dentro dos limites daquele município polo.
- **Modalidade B (Metrópoles, Capitais e Bairros de Grande Escala - ex.: São Paulo / Itaquera)**:
  Nas comarcas metropolitanas com mais de 200.000 habitantes, a exclusividade é fragmentada e circunscrita a **zonas urbanas contíguas delimitadas por faixas específicas de Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) e bairros oficiais**, totalizando clusters de aproximadamente **~55.000 (cinquenta e cinco mil) habitantes** por concessão, conforme delimitado no **Anexo III**.
- **Modalidade C (Micro-Municípios do Interior - População < 55 mil habitantes)**:
  Nos municípios com população inferior a 55 mil habitantes, adota-se o **Anexo Territorial de Agrupamento Regional**, agregando-se formalmente ao município sede os municípios limítrofes adjacentes (sem franquia Z8) até perfazer a massa crítica demográfica de aproximadamente ~55.000 habitantes.

8.2. **Vedações Comerciais**: É terminantemente vedado à Franqueada abrir pontos comerciais, realizar panfletagem ou promover campanhas comerciais ativas com abordagem física fora da sua área homologada, respeitando os territórios vizinhos.

CLÁUSULA 9ª – DO MODELO OMNICHANNEL, PROTEÇÃO DE LEADS DIGITAIS E REPASSE EXCLUSIVO POR CEP

9.1. **Repasse Obrigatório de Leads Centrais**:
Todos os contatos comerciais, pedidos de orçamento e leads qualificados capturados pelas páginas corporativas da Franqueadora (`z8emotion.com`), portais centrais e campanhas institucionais de branding serão **automaticamente repassados com exclusividade para a concessionária cuja comarca abranja o CEP de residência do comprador**.

9.2. **SLA de Atendimento em até 15 Minutos**:
A Franqueada compromete-se a manter equipe capacitada para realizar o primeiro contato de vendas com o lead encaminhado no prazo máximo de **15 (quinze) minutos** em dias úteis durante o horário comercial. A inércia reiterada no atendimento autorizará a Franqueadora a transferir o atendimento temporariamente para o Concierge Digital Z8 Central para resguardar a venda do cliente.

CLÁUSULA 10ª – DO PONTO COMERCIAL (50 M² A 60 M²), 2 ELEVADORES DE OFICINA E HOMOLOGAÇÃO ARQUITETÔNICA EM 3 FASES (HABITE-SE Z8 E MULTA DE R$ 3.000,00/DIA)

10.1. **Requisitos Mínimos da Área Física**:
A concessionária Z8 E-Motion deverá possuir área comercial útil construída entre **50 m² e 60 m² (mínimo absoluto de 50 m² úteis)**, setorizada nas seguintes dependências obrigatórias:
a) **Showroom Executivo** com capacidade para exposição impecável de no mínimo 5 a 6 motocicletas elétricas;
b) **Lounge de Vendas e Fechamento** com mobiliário corporativo ergonômico;
c) **Oficina Técnica e Box de PDI** dotado de ventilação apropriada para recarga de baterias de lítio e bancada antiestática;
d) **2 (Dois) Elevadores Automotivos Hidráulicos/Pneumáticos** especializados para motocicletas elétricas, sendo a presença e o pleno funcionamento de ambos os elevadores condição técnica compulsória para a homologação do ponto de venda.

10.2. **Memorial Visual e Arquitetônico Oficial**:
A montagem da loja deverá seguir estritamente o manual da rede:

- **Testeira e Viga de Fachada**: Revestimento em chapa de ACM Aço Escovado Natural (*Brushed Silver*), 4mm, proteção anti-UV;
- **Paredes e Fundo Externo**: Pintura no tom **Cinza Platina** (referência Cartela #284, HEX `#C2C6CA`), com detalhes opcionais em chapa de ACM textura Madeira Mogno nas colunas e arcos;
- **Letreiro e Logomarca Z8**: Logotipo 3D em chapa metálica *Bright Silver* com chanfro aerodinâmico e iluminação indireta Halo LED 6500K / Ciano Z8; letreiro secundário "MOBILIDADE ELÉTRICA" usinado a laser em acrílico Preto Brilho (*Black Piano*);
- **Piso do Showroom**: Porcelanato acetinado retificado claro tom cinza (80×80cm ou 90×90cm);
- **Piso da Oficina Técnica**: Resina epóxi autonivelante industrial Cinza Médio de alta resistência mecânica (resistência ≥ 500 kgf/cm²).

10.3. **Procedimento de Homologação Arquitetônica em 3 (Três) Fases**:

- **Fase 1 (Layout Preliminar)**: Envio da planta baixa do imóvel em até 20 dias da assinatura;
- **Fase 2 (Projetos Executivos)**: Apresentação dos projetos complementares de interiores, iluminação e quadro elétrico trifásico acompanhados da respectiva ART/RRT;
- **Fase 3 (Vistoria Técnica e Emissão do Habite-se Z8)**: Vistoria in loco ou remota de alta definição pela equipe de arquitetura da Matriz para atestar 100% de conformidade com o memorial.

10.4. **VETO ABSOLUTO DE ABERTURA SEM O "HABITE-SE Z8" & MULTA DIÁRIA DE R$ 3.000,00**:
É EXPRESSAMENTE VEDADA A INAUGURAÇÃO, ABERTURA DAS PORTAS OU COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS ANTES DA EXPEDIÇÃO FORMAL DO "CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE INAUGURAÇÃO (HABITE-SE Z8)" PELA MATRIZ.
A inauguração clandestina ou precipitada sem o certificado sujeitará a Franqueada à **multa cominatória diária de R$ 3.000,00 (três mil reais)** por dia de funcionamento irregular, além de facultar à Franqueadora o imediato fechamento compulsório da unidade e o embargo de faturamentos de veículos.

CLÁUSULA 11ª – DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO (90 + 30 DIAS) E OBRIGAÇÃO DE RETROFIT PERIÓDICO

11.1. **Prazo de Implantação e Inauguração**:
A Franqueada dispõe do prazo de **90 (noventa) dias corridos** contados da assinatura deste contrato para alugar o ponto comercial, obter alvarás municipais, concluir reformas e inaugurar a loja com o Habite-se Z8. Mediante requerimento fundamentado comprovando atraso de obras civis não imputável à Franqueada, a Franqueadora poderá conceder prorrogação improrrogável de até **30 (trinta) dias adicionais** (prazo máximo fatal de 120 dias). A não inauguração no prazo limite facultará a rescisão por justa causa com perda da Taxa Inicial.

11.2. **Retrofit Periódico Obrigatório**:
A cada período de **36 (trinta e seis) meses**, por ocasião da renovação contratual, a Franqueada obriga-se a executar obras de revitalização estética (*retrofit*), incluindo

repintura em Cinza Platina #284, revisão da iluminação de LED e atualização dos displays de showroom, preservando a identidade futurista da marca.

---

5. NÚCLEO V – EXCLUSIVIDADE, PÓS-VENDA, CDC ART. 18 E BLINDAGEM TRABALHISTA FORT KNOX

CLÁUSULA 12ª – DA EXCLUSIVIDADE ABSOLUTA DA MARCA Z8, TRADE-IN DE SEMINOVOS ELÉTRICOS E VETO MULTIMARCAS

12.1. **Exclusividade Total para Motocicletas Novas Z8**:
A concessionária dedicar-se-á com absoluta exclusividade à comercialização de veículos elétricos novos da marca **Z8 E-MOTION**. É terminantemente proibida a exposição, intermediação ou venda de veículos novos de quaisquer outros fabricantes ou marcas concorrentes no recinto da concessionária ou em seus canais digitais.

12.2. **Política de Seminovos Elétricos Exclusivamente como Trade-In**:
A aceitação de veículos elétricos seminovos na loja é autorizada **única e exclusivamente na modalidade de entrada (*trade-in*) para a compra de uma motocicleta Z8 E-Motion 0km**, devendo observar:
a) Realização prévia de laudo cautelar técnico de bateria e chassi na oficina da loja;
b) Apenas veículos elétricos;
c) **VETO ABSOLUTO A VEÍCULOS A COMBUSTÃO**: É terminantemente proibido manter, reparar ou expor quaisquer motocicletas, ciclomotores ou motores com combustão fóssil nas dependências da concessionária Z8 E-Motion, sob pena de infração gravíssima com multa de R$ 50.000,00 e rescisão sumária.

CLÁUSULA 13ª – DA DIVISÃO DE CUSTOS DE GARANTIA E PÓS-VENDA (PEÇAS MATRIZ VS. MÃO DE OBRA OFICINA)

13.1. **Regra de Ouro da Garantia Z8**:
As obrigações decorrentes do Termo de Garantia Nacional Z8 concedido aos adquirentes finais — regido estritamente pelo prazo decadencial da **Garantia Legal de 90 (noventa) dias corridos** previsto no **Artigo 26, inciso II da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)**, sem outorga de prazo contratual complementar nos termos do Art. 50 do CDC — serão partilhadas entre Franqueadora e Franqueada na seguinte e exata proporção:

- **Peças e Componentes de Reposição**:
  Fornecidos **100% GRATUITAMENTE PELA FRANQUEADORA (MATRIZ)**, sem nenhum custo financeiro para a concessionária franqueada, condicionado a:
  (i) Abertura formal da Ordem de Serviço (O.S.) no sistema online da Z8 em até **24 (vinte e quatro) horas** da entrada da moto na oficina;
  (ii) Preenchimento de laudo fotográfico e medições técnicas de voltagem/resistência;
  (iii) Remessa física da peça avariada à fábrica no prazo de até **10 (dez) dias úteis** para descarte ou auditoria de engenharia.
- **Mão de Obra Mecânica e Instalação**:
  Executada **INTEGRALMENTE PELA EQUIPE TÉCNICA DA FRANQUEADA** em seus 2 (dois) elevadores de oficina homologados, **sem qualquer cobrança de valores ao consumidor final e sem faturamento de horas-técnicas contra a Franqueadora**, constituindo contraprestação direta e inerente à margem de lucro auferida na comercialização dos veículos e na concessão exclusiva da praça.

CLÁUSULA 14ª – DA BLINDAGEM CONTRA MORA NO CDC (ART. 18) E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA FRANQUEADA EM 48 HORAS

14.1. **Prazo Decadencial Legal de 30 Dias (Art. 18, § 1º da Lei 8.078/1990)**:
As partes têm pleno conhecimento de que o Artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor estipula o prazo improrrogável de **30 (trinta) dias corridos** para o saneamento de vícios de qualidade ou adequação em produtos duráveis, findo o qual o consumidor adquire o direito potestativo de exigir: (i) a substituição do produto por outro novo; (ii) a restituição imediata da quantia paga corrigida; ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

14.2. **RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA FRANQUEADA POR DESÍDIA OU MORA OPERACIONAL**:
Caso o prazo legal de 30 (trinta) dias seja ultrapassado e dê ensejo a ações judiciais, notificações do PROCON ou condenações de substituição de veículo em decorrência de:
a) Atraso da Franqueada superior a 24 horas para cadastrar a O.S. no portal da fábrica;
b) Falha da Franqueada no envio de laudos técnicos e testes exigidos pelo departamento de pós-venda;
c) Retenção indevida ou atraso superior a 10 (dez) dias úteis na expedição da peça defeituosa à Matriz;
d) Morosidade da oficina da concessionária para agendar ou realizar o reparo após a chegada da peça nova enviada pela fábrica;
A RESPONSABILIDADE CÍVEL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA RECAIRÁ COM EXCLUSIVIDADE E INTEGRALMENTE SOBRE A FRANQUEADA.

14.3. **Dever de Indenidade Regressiva em até 48 (Quarenta e Oito) Horas**:
Na hipótese de a Franqueadora ser autuada pelo PROCON, condenada judicialmente ou compelida a entregar uma motocicleta nova a cliente lesado por desídia da concessionária:
a) A Franqueada ressarcirá integralmente à Franqueadora o valor venal de varejo do veículo substituído e o valor de eventuais condenações por dano moral e material;
b) O pagamento do ressarcimento deverá ocorrer no **prazo fatal e improrrogável de até 48 (quarenta e oito) horas** contadas da notificação enviada pela Matriz;
c) Fica a Franqueadora autorizada a emitir duplicata mercantil de cobrança direta ou descontar o valor correspondente de quaisquer créditos, bônus ou devoluções devidas à Franqueada.

CLÁUSULA 15ª – DO RIGOROSO COMPLIANCE REGULATÓRIO CONTRAN 996/2023 (TOLERÂNCIA ZERO A ADULTERAÇÕES E DESBLOQUEIOS)

15.1. **Limites Técnicos Oficiais de Engenharia**:
Os veículos Z8 E-Motion comercializados na categoria de autopropelidos elétricos possuem projeto certificado com velocidade máxima limitada a **32 km/h** e motor com potência nominal de até **1000W**, em estrita observância à **Resolução CONTRAN nº 996, de 15 de junho de 2023**.

15.2. **TOLERÂNCIA ZERO COM DESBLOQUEIOS E MODIFICAÇÕES ELETRÔNICAS**:
É TERMINANTEMENTE PROIBIDO À FRANQUEADA, AOS SEUS ADMINISTRADORES, MECÂNICOS OU TERCEIRIZADOS:
a) Realizar cortes de fios limitadores, alterações de shunt (*shunt mod*), remapeamento de software ou qualquer modificação que eleve a velocidade final acima de 32 km/h;
b) Comercializar módulos, centrais reprogramadas ou kits clandestinos de desbloqueio;
c) Orientar, incentivar ou tolerar que clientes burlem os limites da legislação de trânsito em suas dependências.

15.3. **Infração Gravíssima e Responsabilidade Pessoal**:
A constatação de qualquer adulteração efetuada ou facilitada pela Franqueada constituirá infração contratual gravíssima e insanável, ensejando:
a) **Rescisão sumária deste contrato por justa causa**;
b) Execução imediata de **Multa Penal Não Compensatória de R$ 100.000,00 (cem mil reais)**;
c) Comunicação imediata às autoridades policiais competentes e ao Ministério Público para instauração de inquérito criminal por exposição de vidas a risco e adulteração de veículo;
d) Assunção exclusiva pela Franqueada e seus sócios de toda e qualquer indenização cível por acidentes fatais ou lesões decorrentes da adulteração.

CLÁUSULA 16ª – DA AUTONOMIA EMPRESARIAL, BLINDAGEM TRABALHISTA FORT KNOX (ART. 1º LEI 13.966/2019) E RETENÇÃO PREVENTIVA DE CRÉDITOS E VEÍCULOS

16.1. **Inexistência de Vínculo de Emprego (Art. 1º, § 1º e § 2º da Lei 13.966/2019)**:
O presente contrato consagra relação puramente mercantil entre pessoas jurídicas autônomas. É expressamente declarado e reconhecido que **NÃO EXISTE QUALQUER VÍNCULO EMPREGATÍCIO, SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA OU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA/SOLIDÁRIA** entre a Franqueadora e os empregados, mecânicos, consultores comerciais ou prepostos da Franqueada.

16.2. **Dever de Exclusão da Lide e Garantia do Juízo**:
Caso a Franqueadora venha a ser acionada em qualquer Reclamação Trabalhista movida por colaboradores ou terceirizados da Franqueada:
a) A Franqueada obriga-se a requerer na primeira oportunidade a exclusão da Franqueadora do polo passivo, assumindo a integralidade das pretensões formuladas;
b) A Franqueada deverá comparecer às audiências e efetuar os depósitos recursais e garantias patrimoniais do juízo.

16.3. **Poder de Retenção Cautelar e Honorários Advocatícios**:
Fica a **FRANQUEADORA expressamente autorizada a reter cautelarmente faturamentos, entregas de motocicletas do lote ou créditos financeiros** devidos à Franqueada em montante idêntico ao valor da causa de eventuais ações trabalhistas, mantendo-os retidos até a exclusão definitiva da Franqueadora da lide ou o trânsito em julgado. A Franqueada arcará ainda com todos os custos de defesa e honorários advocatícios da Franqueadora, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

---

6. NÚCLEO VI – VIGÊNCIA, RESCISÃO, RECOMPRA, FIANÇA SOLIDÁRIA E FORO EXCLUSIVO

CLÁUSULA 17ª – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL (36 MESES) E VOLUME MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (MOQ TRIMESTRAL)

17.1. **Prazo de Vigência Determinado**:
O presente contrato vigerá pelo prazo determinado de **36 (trinta e seis) meses**, com início na data de sua assinatura pelas partes.

17.2. **Condições Cumulativas para Renovação**:
O contrato poderá ser renovado por igual período mediante celebração de Termo Aditivo, desde que a Franqueada atenda simultaneamente aos seguintes requisitos:
a) Inexistência de qualquer débito financeiro de royalties, verba de tráfego ou duplicatas;
b) Atingimento do Volume Mínimo de Aquisição (MOQ) estipulado no Anexo III;
c) Aprovação técnica em auditorias de atendimento e padrões de oficina;
d) Execução de plano de retrofit da fachada e showroom aprovado pela Matriz;
e) Notificação formal manifestando intenção de renovar com antecedência de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias do término da vigência original.

17.3. **Meta de Compras (MOQ Trimestral)**:
A Franqueada compromete-se a atingir o Volume Mínimo de Compras (MOQ) estabelecido no Anexo III (média de 5 a 10 motocicletas por mês, computada trimestralmente). O descumprimento injustificado do MOQ por 2 (dois) trimestres consecutivos autorizará a Franqueadora, a seu critério, a **revogar a exclusividade territorial da praça** (abrindo concessão a novos parceiros) ou a rescindir o contrato sem direito a indenização.

CLÁUSULA 18ª – DO SEGREDO INDUSTRIAL, PROPRIEDADE INTELECTUAL (NDA) E NÃO CONCORRÊNCIA PÓS-CONTRATUAL (24 MESES, RAIO DE 100 KM, MULTA DE R$ 100.000,00)

18.1. **Segredo Industrial e Confidencialidade (NDA)**:
A Franqueada, seus sócios administradores, fiadores, colaboradores e cônjuges obrigam-se a manter sob **sigilo absoluto**, durante a vigência deste contrato e por prazo perpétuo após a sua extinção, todas as informações técnicas, diagramas de baterias, firmware de controladores FOC, listas de fornecedores, tabelas de custos industriais e estratégias comerciais a que tiverem acesso. A violação do sigilo sujeitará os infratores ao pagamento imediato de **Multa Penal de R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, cumulada com perdas e danos e processo criminal (Art. 195 da Lei 9.279/96).

18.2. **OBRIGAÇÃO PÓS-CONTRATUAL DE NÃO CONCORRÊNCIA (*NON-COMPETE*)**:
Pelo período improrrogável de **24 (vinte e quatro) meses contados da rescisão, distrato ou encerramento deste contrato**, a **FRANQUEADA, SEUS SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS, SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES E EMPRESAS COLIGADAS** obrigam-se formalmente a:
a) **NÃO ATUAR**, direta ou indiretamente (seja como sócios, administradores, investidores, franqueados, consultores, procuradores ou prepostos), no ramo de fabricação, montagem, importação, distribuição, locação, comercialização ou assistência técnica de patinetes, ciclomotores, scooters elétricas ou motocicletas elétricas;
b) Em um **raio geográfico de 100 (cem) quilômetros** medidos a partir do ponto comercial homologado da concessionária, bem como em qualquer comarca onde opere unidade própria ou franqueada ativa da Rede Z8 E-Motion.

18.3. **Multa Penal de R$ 100.000,00 e Tutela de Urgência**:
O descumprimento da obrigação de não concorrência sujeitará os infratores, em caráter solidário, ao pagamento imediato de **Multa Penal Não Compensatória no valor líquido de R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, autorizando a concessão liminar de tutela de urgência inibitória (Art. 300 do CPC) para paralisação compulsória imediata das atividades comerciais irregulares.

CLÁUSULA 19ª – DA RESCISÃO POR JUSTA CAUSA, CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA (R$ 100.000,00 OU 12 ROYALTIES) E DESCARACTERIZAÇÃO EM 5 DIAS (MULTA DE R$ 2.000,00/DIA)

19.1. **Hipóteses de Rescisão por Justa Causa da Franqueada**:
Constituem justas causas para rescisão imediata e motivada deste instrumento pela Franqueadora, independentemente de notificação prévia de saneamento de falhas:
a) Inadimplemento de qualquer duplicata mercantil vinculada ao lote inicial de motos ou compras de estoque;
b) Inadimplemento superior a 30 dias no pagamento de royalties ou verba de tráfego;
c) Descumprimento da exclusividade de marca, venda de motos a combustão ou peças paralelas;
d) Prática de desbloqueio de velocidade ou adulteração em descumprimento ao CONTRAN 996;
e) Quebra de confidencialidade ou prática de concorrência desleal;
f) Pedido de autofalência, recuperação judicial ou dissolução da sociedade franqueada;
g) Prática de fraudes fiscais, omissão de faturamento ou crimes de repercussão midiática.

19.2. **CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA (LIQUIDATED DAMAGES)**:
Em caso de rescisão motivada por culpa exclusiva da Franqueada ou de denúncia imotivada antecipada por esta promovida, a Franqueada e seus Fiadores pagarão à Franqueadora a título de perdas e danos e cláusula penal compensatória o montante correspondente a:

- **R$ 100.000,00 (cem mil reais)**;
- **OU a quantia equivalente a 12 (doze) vezes a média dos royalties mensais** apurados nos últimos 12 meses, **PREVALECENDO O MAIOR VALOR ENTRE ELES**.

19.3. **DESCARACTERIZAÇÃO COMPULSÓRIA EM 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS & MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00**:
Extinto o contrato por qualquer motivo, a Franqueada obriga-se a realizar a **descaracterização visual e estrutural absoluta do imóvel comercial no prazo fatal de até 5 (cinco) dias corridos**, providenciando:
a) A remoção total de testeiras em ACM, letreiros luminosos, totens externos e logomarcas Z8;
b) A repintura total das paredes em cor neutra diversa do Cinza Platina #284;
c) A desativação completa de perfis de redes sociais, números de WhatsApp e domínios da unidade.
O descumprimento do prazo acarretará a incidência de **multa cominatória de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso**, autorizando a Franqueadora a adentrar o imóvel judicialmente para remoção forçada das insígnias, a expensas da Franqueada.

CLÁUSULA 20ª – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA RECOMPRA DE ESTOQUE REMANESCENTE COM DESÁGIO DE 20% E VEDAÇÃO À LIQUIDAÇÃO PÚBLICA

20.1. **Direito Exclusivo de Preferência da Matriz**:
Ocorrendo a rescisão contratual, a **FRANQUEADORA terá o direito de preferência exclusivo e discricionário para recomprar todo o estoque físico remanescente** de motocicletas elétricas 0km e peças genuínas que estejam em poder da Franqueada.

20.2. **Deságio Técnico de 20% sobre o Preço de Atacado**:
O valor da recompra será calculado aplicando-se um **deságio de 20% (vinte por cento) sobre o preço oficial de atacado da data da compra original**, destinando-se tal dedução ao custeio de transporte de retorno à fábrica, nova inspeção técnica de recebimento, re-homologação e revisão das células de bateria. O pagamento poderá ser compensado com eventuais dívidas remanescentes da Franqueada.

20.3. **Vedação Absoluta a Queima de Estoque ou Liquidação Pública**:
É terminantemente proibido ao ex-franqueado realizar queimas de estoque, leilões públicos, liquidações ou anunciar veículos Z8 com preços aviltados abaixo da tabela recomendada na praça, devendo o estoque não recomprado ser alienado exclusivamente a outras concessionárias da rede Z8 homologadas pela Matriz.

CLÁUSULA 21ª – DA FIANÇA SOLIDÁRIA, AVAL PESSOAL E RENÚNCIA EXPRESSA AOS BENEFÍCIOS DOS ARTS. 827, 835 E 838 DO CÓDIGO CIVIL (SÚMULA 581 STJ)

21.1. **Fiança Solidária Ilimitada e Principal Pagador**:
Os **FIADORES SOLIDÁRIOS E PRINCIPAIS PAGADORES** qualificados no Grupo III, com a expressa aquiescência de seus **CÔNJUGES OUTORGANTES** qualificados no Grupo IV, assumem a condição de fiadores, devedores solidários e principais pagadores de todas as obrigações assumidas pela Franqueada neste contrato, abrangendo:
a) A liquidação integral de todas as duplicatas mercantis do lote inicial e reposições;
b) O pagamento de royalties mensais, taxas de tráfego, multas contratuais e cláusula penal;
c) Os custos de indenizações trabalhistas, cíveis (CDC Art. 18) e descaracterização de loja.

21.2. **RENÚNCIA EXPRESSA E IRREVOGÁVEL AOS BENEFÍCIOS LEGAIS DO CÓDIGO CIVIL**:
Os Fiadores e seus Cônjuges declaram que renunciam expressa, consciente, irrevogável e irretratavelmente a:

- **Benefício de Ordem (Art. 827 do Código Civil)**: Podendo a Franqueadora executar direta e imediatamente os fiadores sem necessidade de prévia execução dos bens da sociedade Franqueada;
- **Direito de Exoneração de Fiança por Prazo (Art. 835 do Código Civil)**: Respondendo a fiança até a liquidação final e integral de todas as obrigações contratuais;
- **Causas de Extinção da Fiança (Art. 838 do Código Civil)**: Remanescendo a responsabilidade dos fiadores inalterada mesmo que a Franqueadora conceda moratória, parcelamento gracioso ou novação à Franqueada.

21.3. **Plena Eficácia perante Recuperação Judicial (Súmula 581 do STJ)**:
Os fiadores anuem expressamente que a eventual recuperação judicial ou falência da sociedade Franqueada adquirente não suspende nem extingue a execução direta contra os fiadores solidários, em perfeita harmonia com o enunciado da **Súmula nº 581 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)** e Art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005.

CLÁUSULA 22ª – DA FORÇA EXECUTIVA EXTRAJUDICIAL (ART. 784, I E III DO CPC) E FORO DE ELEIÇÃO EXCLUSIVO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

22.1. **Eficácia de Título Executivo Extrajudicial**:
O presente instrumento particular, assinado pelas partes, fiadores e por 2 (duas) testemunhas instrumentárias, em conjunto com as duplicatas mercantis, canhotos de entrega de veículos e boletos bancários vencidos, constitui **TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL**, nos exatos termos do **Artigo 784, incisos I e III da Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil)**, autorizando o ajuizamento direto de Processo de Execução por Quantia Certa e pedidos de penhora de bens online via SISBAJUD/RENAJUD.

22.2. **FORO DE ELEIÇÃO EXCLUSIVO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP**:
As partes contratantes, fiadores e cônjuges outorgantes elegem com exclusividade o **FORO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ESTADO DE SÃO PAULO**, com expressa e irrevogável renúncia a qualquer outro foro, por mais privilegiado, especial ou conveniente que seja, para nele serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas, controvérsias ou execuções decorrentes deste contrato.

E, por estarem assim justas, contratadas e plenamente acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas instrumentárias que a tudo assistiram e atestam a veracidade do pactuado.

São José dos Campos - SP, [Data da Assinatura: Dia] de [Mês] de 2026.

FRANQUEADORA:
Z8 EMOTION LTDA.
CNPJ/MF nº 68.774.164/0001-00
Sócio Administrador

FRANQUEADA ADQUIRENTE:
[RAZÃO SOCIAL DA FRANQUEADA]
CNPJ/MF nº [CNPJ DA FRANQUEADA]
Sócio Administrador

FIADOR SOLIDÁRIO E PRINCIPAL PAGADOR:
[NOME COMPLETO DO SÓCIO 1]
CPF/MF nº [CPF SÓCIO 1]

CÔNJUGE OUTORGANTE (OUTORGA UXÓRIA/MARITAL):
[NOME COMPLETO DO CÔNJUGE 1]
CPF/MF nº [CPF CÔNJUGE 1]

FIADOR SOLIDÁRIO E PRINCIPAL PAGADOR:
[NOME COMPLETO DO SÓCIO 2]
CPF/MF nº [CPF SÓCIO 2]

CÔNJUGE OUTORGANTE (OUTORGA UXÓRIA/MARITAL):
[NOME COMPLETO DO CÔNJUGE 2]
CPF/MF nº [CPF CÔNJUGE 2]

TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA 1:
Nome: _____
RG nº: _____ CPF: _____

TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA 2:
Nome: _____
RG nº: _____ CPF: _____

ANEXO I – TABELA OFICIAL DOS 11 MODELOS Z8 HOMOLOGADOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PREÇOS DE ATACADO/VAREJO

As 10 (dez) unidades do lote inaugural compulsório e as aquisições de reposição da concessionária regem-se pela tabela oficial homologada de modelos Z8 E-Motion:

Nº	MODELO HOMOLOGADO	CÓDIGO	CATEGORIA	MOTORIZAÇÃO / POTÊNCIA	VELOCIDADE MÁX.	AUTONOMIA ESTIMADA	PREÇO ATACADO (*WHOLESALE*)	PREÇO VAREJO RECOMENDADO	LUCRO UNITÁRIO BRUTO	MARKUP (%)	MARGEM BRUTA (%)
01	**Z8 Tank High-Speed**	DB018	Alta Velocidade (Trail)	1000W High Torque	32 km/h (Limit. CONTRAN)	Até 40 km (60V 20Ah)	**R$ 7.500,00**	**R$ 11.500,00**	R$ 4.000,00	53,3%	34,8%
02	**Z8 FX-10 Sport**	DB043	Alta Velocidade (Sport)	1000W High Performance	32 km/h (Limit. CONTRAN)	Até 40 km (60V 20Ah)	**R$ 6.200,00**	**R$ 11.000,00**	R$ 4.800,00	77,4%	43,6%
03	**Z8 Harley X21 Custom**	XB-024	Custom / Chopper	1000W High Torque	32 km/h (Limit. CONTRAN)	Até 40 km (60V 20Ah Lítio)	**R$ 6.400,00**	**R$ 10.000,00**	R$ 3.600,00	56,3%	36,0%
04	**Z8 U2 Delivery Cargo**	XB-026	Utilitária / Frotas Carga	1000W Heavy-Duty Carga	32 km/h (Limit. CONTRAN)	Até 40 km (60V 20Ah)	**R$ 6.000,00**	**R$ 9.500,00**	R$ 3.500,00	58,3%	36,8%
05	**Z8 N95C Max Comfort**	DB039	Executiva / Urbana VIP	1000W 27H	32 km/h (Limit. CONTRAN)	Até 40 km (60V 20Ah)	**R$ 6.500,00**	**R$ 10.000,00**	R$ 3.500,00	53,8%	35,0%
06	**Z8 N7 Standard**	DB001	Urbana / Alto Giro	1000W High Efficiency	32 km/h (Limit. CONTRAN)	Até 40 km (60V 20Ah)	**R$ 5.500,00**	**R$ 9.500,00**	R$ 4.000,00	72,7%	42,1%
07	**Z8 Q10 Vintage**	DB038	Vintage / Retrô Clássica	1000W High Efficiency	32 km/h (Limit. CONTRAN)	Até 40 km (60V 20Ah)	**R$ 5.800,00**	**R$ 9.800,00**	R$ 4.000,00	69,0%	40,8%
08	**Z8 N710 Urban Plus**	DB045-N710	Urbana / Design 2026	1000W High Performance	32 km/h (Limit. CONTRAN)	Até 40 km (60V 20Ah)	**R$ 5.300,00**	**R$ 9.500,00**	R$ 4.200,00	79,2%	44,2%
09	**Z8 Q11 Compact**	DB043-Q11	Urbana Compacta / Ágil	1000W 9G	32 km/h (Limit. CONTRAN)	Até 40 km (60V 20Ah)	**R$ 5.200,00**	**R$ 9.300,00**	R$ 4.100,00	78,8%	44,1%
10	**Z8 GS-005 Base Norte**	GS-005	Utilitária / Pedelec Cesta	500W Cobre Puro	32 km/h (Limit. CONTRAN)	Até 40 km (48V 20Ah)	**R$ 3.200,00**	**R$ 6.200,00**	R$ 3.000,00	93,8%	48,4%
11	**Z8 Diamond Luxe**	DB050-DM	Vintage Luxe Premium	500W High Efficiency	32 km/h (Limit. CONTRAN)	Até 40 km (48V 20Ah)	**R$ 3.400,00**	**R$ 6.800,00**	R$ 3.400,00	100,0%	50,0%

Nota Técnica Regulatória: Todos os modelos são certificados e entregues calibrados para atendimento integral à Resolução CONTRAN nº 996/2023.

ANEXO II – FORMULÁRIO DE COMPOSIÇÃO DO LOTE INICIAL DE 10 MOTOCICLETAS E CRONOGRAMA DE DUPLICATAS MERCANTIS COM RESERVA DE DOMÍNIO

1. DISCRIMINAÇÃO DO MIX SELECIONADO DA CONCESSIONÁRIA (MÍNIMO 10 UNIDADES):

ITEM	MODELO SELECIONADO	CÓDIGO	COR / ACABAMENTO	PREÇO ATACADO UNITÁRIO	QUANTIDADE	SUBTOTAL FATURADO (R$)	LUCRO UNITÁRIO PROJETADO	LUCRO TOTAL ESTIMADO
01	Z8 Tank High-Speed	DB018	[Cor Selecionada]	R$ 7.500,00	[Qtd]	R$ [Subtotal]	R$ 4.000,00	R$ [Lucro]
02	Z8 FX-10 Sport	DB043	[Cor Selecionada]	R$ 6.200,00	[Qtd]	R$ [Subtotal]	R$ 4.800,00	R$ [Lucro]
03	Z8 Harley X21 Custom	XB-024	[Cor Selecionada]	R$ 6.400,00	[Qtd]	R$ [Subtotal]	R$ 3.600,00	R$ [Lucro]
04	Z8 U2 Delivery Cargo	XB-026	[Cor Selecionada]	R$ 6.000,00	[Qtd]	R$ [Subtotal]	R$ 3.500,00	R$ [Lucro]
05	Z8 N95C Max Comfort	DB039	[Cor Selecionada]	R$ 6.500,00	[Qtd]	R$ [Subtotal]	R$ 3.500,00	R$ [Lucro]
06	Z8 N7 Standard	DB001	[Cor Selecionada]	R$ 5.500,00	[Qtd]	R$ [Subtotal]	R$ 4.000,00	R$ [Lucro]
07	Z8 Q10 Vintage	DB038	[Cor Selecionada]	R$ 5.800,00	[Qtd]	R$ [Subtotal]	R$ 4.000,00	R$ [Lucro]
08	Z8 N710 Urban Plus	DB045-N710	[Cor Selecionada]	R$ 5.300,00	[Qtd]	R$ [Subtotal]	R$ 4.200,00	R$ [Lucro]
09	Z8 Q11 Compact	DB043-Q11	[Cor Selecionada]	R$ 5.200,00	[Qtd]	R$ [Subtotal]	R$ 4.100,00	R$ [Lucro]
10	Z8 GS-005 Base Norte	GS-005	[Cor Selecionada]	R$ 3.200,00	[Qtd]	R$ [Subtotal]	R$ 3.000,00	R$ [Lucro]
TOTAL	**MIX HOMOLOGADO**	--	--	--	**10 UNIDADES**	**R$ [TOTAL ATACADO]**	--	**R$ [TOTAL LUCRO]**

2. CRONOGRAMA DE DUPLICATAS MERCANTIS COM RESERVA DE DOMÍNIO (ARTS. 521 A 528 CC):

As duplicatas mercantis de venda mercantil com reserva de domínio serão sacadas nos seguintes vencimentos e valores:

PARCELA CAMBIAL	NÚMERO DA DUPLICATA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR NOMINAL (R$)	STATUS DA RESERVA DE DOMÍNIO
Duplicata 01	`DUP-01/10-2026`	30 dias da NF-e	R$ [Valor Parcela 1]	**Propriedade da Franqueadora (Posse Precária Franqueada)**
Duplicata 02	`DUP-02/10-2026`	60 dias da NF-e	R$ [Valor Parcela 2]	**Propriedade da Franqueadora (Posse Precária Franqueada)**
Duplicata 03	`DUP-03/10-2026`	90 dias da NF-e	R$ [Valor Parcela 3]	**Propriedade da Franqueadora (Quitação Consolida Domínio)**

Declaração Cambial: A Franqueada e seus Fiadores reconhecem expressamente a liquidez, certeza e exigibilidade das Duplicatas acima referidas, nos termos do Artigo 784, inciso I do Código de Processo Civil.

ANEXO III – DELIMITAÇÃO CARTOGRÁFICA E DEMOGRÁFICA DO TERRITÓRIO (~55.000 HABITANTES / CEPS / CIDADES AGRUPADAS)

1. CARACTERIZAÇÃO DA PRAÇA HOMOLOGADA:

- **Município Sede Homologado:** [Nome da Cidade Sede - Ex: Pindamonhangaba / Taubaté / Jacareí / Guaratinguetá / São Paulo];
- **Estado (UF):** [SP / RJ / MG / Outro];
- **População Estimada (IBGE):** [Número de Habitantes] habitantes;
- **Classificação Territorial:**
  [ ] **Modalidade A**: Município Polo Integral (Exclusividade sobre todo o território municipal sede);
  [ ] **Modalidade B**: Cluster Metropolitano (~55.000 habitantes delimitados por faixas contíguas de CEPs);
  [ ] **Modalidade C**: Agrupamento Regional (Município sede integrado a cidades limítrofes).

2. DETALHAMENTO DE CEPS OU CIDADES VIZINHAS INTEGRANTES DA CONCESSÃO:

MUNICÍPIO INTEGRANTE	CÓDIGO IBGE	POPULAÇÃO CENSO/ESTIMATIVA	FAIXA DE CEP INICIAL	FAIXA DE CEP FINAL	NATUREZA DA EXCLUSIVIDADE
[Município Sede Principal]	[Código]	[Habitantes]	[CEP Inicial]	[CEP Final]	**Sede Concessionária Autorizada**
[Município Vizinho Agrupado 1]	[Código]	[Habitantes]	[CEP Inicial]	[CEP Final]	**Extensão Territorial Vinculada**
[Município Vizinho Agrupado 2]	[Código]	[Habitantes]	[CEP Inicial]	[CEP Final]	**Extensão Territorial Vinculada**
TOTAL CONSOLIDAÇÃO	--	**~ [SOMA TOTAL] HAB.**	--	--	**CLUSTER EXCLUSIVO DE CONCESSÃO**

3. META TRIMESTRAL DE COMPRAS (MOQ TRIMESTRAL):

- **Volume Mensal Médio Recomendado:** [Ex: 5 a 10] motocicletas elétricas;
- **Meta Mínima Obrigatória por Trimestre (MOQ): [Ex: 15 a 30] unidades faturadas**.

ANEXO IV – CHECKLIST ARQUITETÔNICO, ESPECIFICAÇÃO DOS 2 ELEVADORES DE OFICINA E MEMORIAL VISUAL Z8

Para a obtenção do formal **"Habite-se Z8 (Certificado de Autorização de Inauguração)"**, o imóvel comercial deverá atender obrigatoriamente aos seguintes quesitos técnicos verificados na vistoria da Fase 3:

1. CHECKLIST DE CONFORMIDADE ARQUITETÔNICA & VISUAL:

- ☐ **Área Útil Construída:** Entre 50 m² e 60 m² homologados, livres de interferências residenciais;
- ☐ **Testeira / Viga de Fachada:** Revestimento integral em chapas de ACM Aço Escovado Natural (*Brushed Silver*), espessura 4mm com proteção anti-UV;
- ☐ **Pintura Externa:** Tom padronizado **Cinza Platina** (referência Cartela #284 / HEX `#C2C6CA`);
- ☐ **Logotipo Master Z8:** Emblema 3D usinado em chapa metálica *Bright Silver* com chanfro aero-esportivo e iluminação indireta Halo LED 6500K / Ciano Z8;
- ☐ **Letreiro Secundário:** Dizeres "MOBILIDADE ELÉTRICA" usinados a laser em acrílico Preto Brilho (*Black Piano*);
- ☐ **Piso do Showroom:** Porcelanato acetinado retificado claro tom cinza (mínimo 80×80cm);
- ☐ **Piso da Oficina:** Resina epóxi autonivelante industrial cinza de alta resistência (≥ 500 kgf/cm²);
- ☐ **Instalação Elétrica:** Padrão trifásico com quadro disjuntor individualizado e tomadas industriais para bancada de recarga simultânea de baterias 60V/72V;
- ☐ **Ventilação e Segurança:** Sistema de exaustão e ventilação cruzada na área de baterias, acompanhado de extintores homologados para classe de fogo específica.

2. ESPECIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS 2 (DOIS) ELEVADORES DE OFICINA TÉCNICA:

A concessionária Z8 E-Motion deverá contar **imperativa e obrigatoriamente com 2 (dois) elevadores especializados instalados e operacionais**, cumprindo:

PARÂMETRO TÉCNICO	ELEVADOR DE OFICINA 01 (BOX 1)	ELEVADOR DE OFICINA 02 (BOX 2)
Tipo de Acionamento	Hidráulico ou Eletro-Pneumático com trava mecânica de segurança	Hidráulico ou Eletro-Pneumático com trava mecânica de segurança
Capacidade de Carga Mínima	450 kg a 600 kg (adequado para motos com baterias pesadas)	450 kg a 600 kg (adequado para motos com baterias pesadas)
Plataforma / Comprimento	Mínimo 2,00m de comprimento com rampa de acesso antiderrapante	Mínimo 2,00m de comprimento com rampa de acesso antiderrapante
Prendedor de Roda Dianteira	Morsa frontal ajustável manual/pneumática com proteção de borracha	Morsa frontal ajustável manual/pneumática com proteção de borracha
Destinação Operacional	**Box 1: PDI, Entrega Técnica e Montagem de Veículos Novos**	**Box 2: Revisões Periódicas, Manutenções Corretivas e Garantias**
Status de Conformidade	[ ] Homologado e Certificado na Vistoria Z8	[ ] Homologado e Certificado na Vistoria Z8

CERTIFICAÇÃO FINAL: O presente documento integra de forma incindível o Contrato Definitivo de Franquia Empresarial da Z8 E-Motion, possuindo todas as suas cláusulas e tabelas plena eficácia vinculante e executiva entre as partes e seus fiadores solidários.

© 2026 Z8 E-Motion Mobilidade Elétrica Brasil • Confidencial & Estratégico